盘锦市大洼区田庄台镇“10·15”油罐车爆炸一般死亡事故调查报告

盘锦市大洼区田庄台镇“10·15”

油罐车爆炸一般死亡事故调查组

2024年3月22日

目 录

报告开篇 **1**

一、事故基本情况 **2**

（一）事故发生单位及相关单位概况 2

（二）事故发生单位安全管理情况 5

（三）事故发生经过 5

（四）事故现场情况 5

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 7

二、事故应急处置及评估情况 **7**

（一）事故信息接报情况 7

（二）组织医疗救治情况 7

（三）事故处置情况 7

三、事故原因分析 **8**

（一）直接原因分析 8

（二）其他可能因素排除 9

（三）间接原因分析 9

四、有关责任单位存在的主要问题 **10**

（一）事故单位 10

（二）有关监管部门 12

（三）地方政府 12

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 **12**

（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员 12

（二）建议移送司法机关处理的人员 13

（三）对有关公职人员的处理建议 13

（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 13

六、事故主要教训 15

七、事故整改和防范措施 16

2019年10月15日9时40分许，位于盘锦市辽东湾新区田庄台镇马莲社区305国道红平线路口东侧小姜水电焊修理部在作业过程中发生油罐车爆炸事故，造成1人当场死亡，1人救治无效死亡，直接经济损失约179万元（不含事故罚款）。

事故发生后，市委市政府、区委区政府领导先后作出指示批示，全力救治受伤人员，做好抢险救援处置和家属抚恤等善后处置工作，要求尽快查明原因、吸取教训、严肃追责。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下称《安全生产法》）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号，以下称《条例》），经盘锦市大洼区人民政府批准，成立由大洼区区委常委、副区长于森任组长，区应急管理局牵头，区纪委监委、市公安局大洼分局、区总工会、区市场监督管理局、区交通运输局等相关单位组成盘锦市大洼区田庄台镇“10·15”油罐车爆炸一般死亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请相关领域专家参与事故调查工作，同时邀请区检察院派人参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、调阅资料、人员询问、专家论证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经现场勘查、专家技术分析和公安机关走访、调查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定，盘锦市大洼区田庄台镇“10·15”油罐车爆炸一般死亡事故是一起一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故车辆维修厂点情况

盘锦市辽东湾新区小姜水电焊修理部，为个体工商户，注册资金0.5万元，经营场所位于辽宁省盘锦市辽东湾新区田庄台镇马莲社区BB0374号，统一社会信用代码92211100MA0WQERE2G，登记机关为盘锦市大洼区市场监督管理局，所属行业为机动车、电子产品和日用产品修理业，经营范围为水电焊修理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。小姜水电焊修理部经营者，姜海彬，男，汉族，41岁，盘锦市大洼区大洼街道人，身份证号2111211978****3610，在事故中死亡。

2.事故车辆驾驶人情况

郭道生，辽D78640（辽H3401挂）昌骅牌重型罐式半挂牵引车驾驶人。男，汉族，44岁，黑龙江省铁力市桃山镇人，身份证号2390051975****1057，在事故中重伤，经抢救无效死亡，生前居住于盘锦市大洼区榆树街道，驾驶证准驾车型为A2，发证机关为黑龙江省伊春市公安局交通警察支队，初领驾驶证日期为1993年7月23日，有效期至2025年7月23日。道路危险货

物运输驾驶员从业资格证初次领证日期为2012年5月4日，有效期至2023年8月1日。

3.事故车辆情况

（1）辽D78640（辽H3401挂）昌骅牌重型罐式半挂牵引车实际控制人为杨在民，该车为危险货物运输（3类）车辆，核定载员2人、实际载员1人。辽D78640车辆登记在抚顺涕轩运输有限公司（以下简称涕轩公司）名下，辽H3401罐式挂车登记在营口天源运输有限公司（以下简称天源公司）名下。

（2）辽D78640牵引车强制报废期至2024年2月8日，检验有效期至2020年2月，经营许可证号为抚字210400200034号，道路运输证号为辽交运管抚字10012564号，2018年7月19日抚顺市运输管理处核发，在有效期内，由中国平安财产保险股份有限公司抚顺中心支公司承保了交强险，保单号为106220339006153485 34，在有效期内。

（3）辽H3401罐式挂车为危险货物运输（3类）车辆，核定载重质量31600kg，事故发生时为卸载原油后的空罐，强制报废期限为2021年7月6日，经营许可证号为辽交运管许可营字210801202102号，道路运输证号为辽交运管营字10025219号，2018年11月1日营口市运管处核发，年审有效期至2020年7月23日，2019年7月17日，营口天源常压容器检测有限公司检验合格，在有效期内。由阳光财产保险股份有限公司营口中心支公司承保了道路危险货物承运人责任保险，保单号

1125719052019000019，在有效期内。经调查，2018 年 10 月，实际控制人杨在民将个人出资购买的辽 D78640 牵引车登记在涕轩公司名下；2019 年 1 月，将个人出资购买的辽 H3401 罐式挂车登记在天源公司名下，并分别签订《车辆挂靠合同》，杨在民雇佣货车司机郭道生为其工作。

4. 事故危货运输车辆所在企业情况

（1）抚顺涕轩运输有限公司，位于辽宁省抚顺市东洲区搭连街 10 号楼 2 单元 102 号，为有限责任公司（自然人独资），法定代表人佟群，成立于 2016 年 4 月 25 日，营业期限自 2016 年 4 月 25 日至 2046 年 4 月 24 日，注册资本人民币贰百万元整。固定资产中包含 37 辆危货运输车辆（含辽 D78640），经营范围包括经营性危险货物运输（3 类），柴油、二类 1 项、二类 2 项（剧毒化学品除外），普通道路货物运输，道路运输经营许可证号为辽交运管许可抚字 210400200034 号，有效期至 2020 年 4 月 10 日，企业统一社会信用代码 91210403MA0QE0N466。

（2）营口天源运输有限公司，位于辽宁省营口市老边区边城镇双井子村委会办公楼 201 室（两层），为有限责任公司（自然人独资），法定代表人魏民，成立于 2016 年 4 月 1 日，营业期限自 2016 年 4 月 1 日至长期，注册资本人民币壹拾万元整。固定资产中包含危险货物运输车辆牵引车 42 辆、挂车 31 辆（含辽 H3401 挂）、普货 5 辆，经营范围包括危险品货物运输，货物专用运输（集装箱），道路普通货物运输，道路运输经营许可证

号为辽交运管许可营字210801202102号，有效期至2021年7月15日，企业统一社会信用代码91210811MA0QDP9D32。

（二）事故发生单位安全管理概况

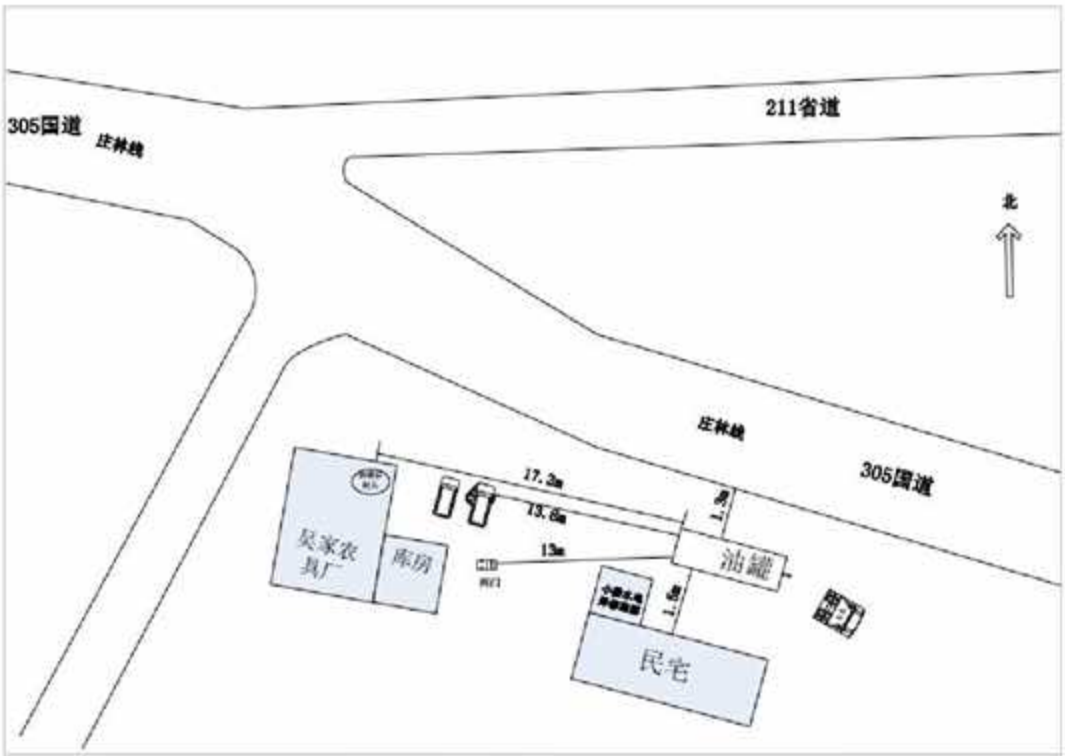
湛轩公司安全教育培训制度未落实，安全教育培训和安全会议弄虚作假。对事故车辆驾驶员、押运员没有进行安全教育培训。案涉事故车辆每4个月回抚顺市保养维护一次，事故驾驶员未参加过湛轩公司每月组织召开的安全会议。未落实安全检查和车辆维修制度，对事故车辆管理缺失。未严格落实本单位安全生产规章制度，未定期对事故车辆进行安全检查，未定期组织开展生产安全事故隐患排查，未对事故车辆设立隐患排查登记台账。事故车辆已在盘锦市经营超过3个月，未按规定备案，致使事故车辆长期处于无监管状态。天源公司存在安全生产主体责任未落实，存在教育培训流于形式，事故车辆管理信息弄虚作假，对事故车辆安全管理缺失。

（三）事故发生经过

2019年10月15日9时8分许，郭道生驾驶辽D78640（辽H3401挂）昌骅牌重型罐式半挂牵引车由西向东停靠在盘锦辽东湾新区田庄台镇马莲社区小姜水电焊修理部门前，维修油罐车右后侧破损的保险杠。9时40分许，小姜水电焊经营者姜海彬焊接保险杠作业时，罐体发生爆炸，姜海彬当场死亡，郭道生重伤。

（四）事故现场情况

事发地点为盘锦市辽东湾新区田庄台镇马莲社区305国道红平线路口东侧小姜水电修理部门前。事故油罐车体长12.5米，维修时为卸油后空罐。车保险杠位于油罐卸油口外侧水平方向约10厘米，油罐卸油口下方垂直方向距离约5厘米。事故油罐车体尾部严重损坏，油罐卸油阀门脱离本体落于油罐车后侧13米处地面，处于开启状态。油罐后封头脱离本体，位于油罐车右侧约17.3米处临时杂物房房顶，距离微型面包车13.8米。焊工姜海彬在被爆炸引燃的货车车底死亡，司机郭道生在抢救过程中死亡。爆炸引燃附近盘锦辽东湾新区吴家镰刀厂库房及其所属的两辆货车，同时对周边居民住宅和路边过往车辆造成不同程度损坏。



（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成2人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和资产评估报告等相关规定的统计，核定事故造成的直接经济损失约179万元（不含事故罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

10月15日9时45分许，盘锦市大洼区田庄台派出所民警韩忠和、李锁公务外出路过现场时，发现小姜修理部门前发生事故，立即向大洼区公安分局指挥中心报告。同时，田庄台镇人民政府相关人员到达事故现场，迅速疏散群众，封闭相关区域，向相关部门报告，请求救援。

（二）组织医疗救治情况

10月15日9时50分，盘锦市中心医院驻田庄台镇中转救护站120救护车到达事故现场，将重伤的郭道生送往盘锦市中心医院进行救治过程中死亡。10时5分，119消防车到达事故现场，组织开展人员搜救和火灾扑救，搜救过程中于被爆炸引燃的货车底下发现姜海彬，已死亡。10时10分左右，区委区政府主要领导及公安局、应急局、交通运输局、消防局、市场监管局等相关部门相继赶到事故现场，指挥抢险救援。

（三）事故处置情况

事故发生后，现场救援指挥部为防止次生灾害的发生，对事故现场的爆炸物全部进行清理，安排专人对事故损毁车辆、建筑

物、构筑物进行统计，对爆炸车辆进行妥善处置，为全面开展事故隐患排查和事故调查做好准备。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.油罐内留有原油残液，原油属于易燃危险化学品，在罐内形成爆炸性混合气体，在开启油罐卸油阀门的情况下，爆炸性混合气体逸出，在卸油口附近形成爆炸危险区域。焊接作业明火引燃危险区域爆炸性混合气体，导致油罐发生回火，造成罐体内混合气体爆炸，以上各因素是导致事故发生的直接原因，也是导致事故发生的主要原因。

2.小姜水电焊修理部经营者姜海彬，安全意识差，不具备基本的安全生产常识，不具备道路危险货物运输车辆维修资质，违规承接油罐车动火维修作业，违反油罐车维修规程。焊接作业前，未清洗油罐，未进行气体组成检测，未办理相关动火手续，未经有资质安全管理人员进行风险分析，未采取安全防范措施确保动火安全，以上各因素是导致事故发生的主要原因。

3.油罐车驾驶员郭道生，安全意识差，不具备基本的安全生产常识，违反《道路运输车辆技术管理规定》第十八条第一款[1]规定，擅自将罐式专用车辆（含罐式挂车）交与不具备道路危险货物运输车辆维修资质的个体工商户进行维修，将留有原油残液

[1] 中华人民共和国交通运输部令2016年第1号《道路运输车辆技术管理规定》第十八条第一款：道路运输经营者用于运输剧毒化学品、爆炸品的专用车辆及罐式专用车辆（含罐式挂车），应当到具备道路危险货物运输车辆维修条件的企业进行维修。

的油罐车在未关闭卸油阀门的情况下交予姜海彬实施焊接作业，以上各因素是导致事故发生的主要原因。

4.杨在民，牵引车辽D78640和辽H3401罐式挂车实际控制人，对牵引车辽D78640和辽H3401罐式挂车日常安全管理不到位，违反《道路危险货物运输管理规定》第二十八条第一款[2]的规定与涠轩公司和天源公司签订挂靠协议，让牵引车辽D78640和辽H3401罐式挂车挂靠经营，致使驾驶员郭道生到不具备油罐车维修资质的个体工商户维修车辆，以上各因素是导致事故发生的主要原因。

（二）其他可能因素排查

通过事故现场勘查、询问和事故现场资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（三）间接原因分析

1.涠轩公司，安全生产主体责任未落实，安全教育培训弄虚作假，导致驾驶员安全意识极差，未能掌握危险化学品管理的基本常识。安全管理缺失，未及时将长期在外埠从事运营活动的危货运输车辆到当地运输管理部门进行备案，致使事故车辆长期处于无监管状态。涠轩公司违反2016年实施的《道路危险货物运输管理规定》第二十八条第一款[3]的规定，与杨在民签订挂靠协

[2] 中华人民共和国交通运输部令2016年第36号《道路危险货物运输管理规定》第二十八条第一款：道路危险货物运输企业或者单位应当严格按照道路运输管理机构决定的许可事项从事道路危险货物运输活动，不得转让、出租道路危险货物运输许可证件。

[3] 中华人民共和国交通运输部令2016年第36号《道路危险货物运输管理规定》第二十八条第一款：道路危险货物运输企业或者单位应当严格按照道路运输管理机构决定的许可事项从事道路危险货物运输活动，不得转让、出租道路危险货物运输许可证件。

议，让辽D78640牵引车挂靠经营。违反中华人民共和国交通运输部令2016年第36号《道路危险货物运输管理规定》第五十二条[4]的规定，未在累计3个月以上异地经营的市级道路运输管理机构备案并接受其监管。以上各因素是导致事故发生的间接原因。

2.天源公司，安全生产主体责任未落实，事故车辆管理信息弄虚作假，对事故车辆安全管理缺失。未严格落实本单位安全生产规章制度，未对辽H3401罐式挂车设立隐患排查登记台账，未定期组织开展生产安全事故隐患排查，为应付交通运输部门日常检查，车辆管理信息弄虚作假，实际上未对事故车辆进行过安全管理。天源公司违反《道路危险货物运输管理规定》第二十八条[5]第一款的规定，与杨在民签订挂靠协议让辽H3401罐式货车挂靠经营。以上各因素是导致事故发生的间接原因。

3.田庄台镇人民政府，日常安全检查工作不细致，未能对辖区生产单元进行全面安全隐患排查，未能发现姜海彬超范围经营行为，以上各因素是导致事故发生的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故责任单位

1.小姜水电焊修理部

[4] 中华人民共和国交通运输部令2016年第36号《道路危险货物运输管理规定》第五十二条：道路危险货物运输企业异地经营（运输线路起讫点均不在企业注册地市域内）累计3个月以上的，应当向经营地设区的市级道路运输管理机构备案并接受其监管。

[5] 中华人民共和国交通运输部令2016年第36号《道路危险货物运输管理规定》第二十八条第一款：道路危险货物运输企业或者单位应当严格按照道路运输管理机构决定的许可事项从事道路危险货物运输活动，不得转让、出租道路危险货物运输许可证件。

小姜电焊修理部不具备道路危险货物运输车辆维修资质，违规承接油罐车动火维修作业，违反《安全生产法》第二十五条第一款[6]规定。从业人员未接受过危化品车辆维护维修方面的安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的危化品车辆维护维修安全知识、熟悉相关的安全生产规章制度和安全操作规程并掌握本岗位的安全操作技能，违反《安全生产法》第三十八条第一款[7]规定。未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，根据调查反映，在进行维修作业前该维修的车辆明显运输过危险化学品，未及时对维修车辆槽罐内可能残留有可燃性混合气体的隐患进行排查，未及时消除事故安全隐患，导致事故发生，违反《安全生产法》第四十条[8]等规定。

2. 天源公司和诺轩公司

二公司违反有关规定与杨在民签订挂靠协议，未能落实生产经营安全生产保障。二公司主要负责人抓安全生产责任心不强，未能及时组织开展生产安全事故隐患排查。案涉车辆从业人员不能及时参加公司教育培训和管理，从业人员的安全教育和管理走过场，未在累计 3 个月以上异地经营的市级道路运输管理机构备案并接受其监管，使案涉事故车辆长期在外，脱离二公司管理、

[6]《安全生产法》（2014 版）第二十五条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7]《安全生产法》（2014 版）第三十八条第一款：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

[8]《安全生产法》（2014 版）第四十条：生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

控制和监管。

（二）有关监管部门

大洼区应急管理局，负责应急管理工作，指导各镇街、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件，负责安全生产综合监督管理等工作。未能严格按照《关于进一步强化落实安全生产监管责任的意见》（辽委办发〔2018〕108号）要求履行相关职责，对田庄台镇生产经营单位落实安全生产工作督促指导不到位。

（三）地方政府

田庄台镇人民政府安全生产理念树得不够牢，对辖区生产经营单位的安全生产监管没有全覆盖，没有依法依规对生产经营单位监管事项实施日常监管，对维修作业单位管理不严，对安全隐患排查不细、不实，对安全生产没有抓早抓小，没有强化生产经营单位主体责任，相关措施落实不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

1.姜海彬，男，大洼区大洼街道人。小姜水电焊修理部经营者，不具备道路危险货物运输车辆维修资质，违规对油罐车实施焊接作业，对本起事故负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究。

2.郭道生，男，黑龙江省铁力市桃山镇人。辽D78640（辽H3401挂）昌骅牌重型罐式半挂牵引车驾驶员，违规将留有原油

残液的油罐车在未关闭卸油阀门的情况下交予不具备道路危险货物运输车辆维修资质的个体经营户维修，对本起事故负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究。

（二）建议移送司法机关处理的人员

杨在民，男，吉林省吉林市磐石市人，辽D78640和辽H3401罐式挂车实际控制人（投资人）。因安全管理不到位，未及时检查、消除案涉车辆事故隐患，且系对生产、作业负有组织、指挥或者管理职责的实际控制人，对事故的发生负有主要责任。涉嫌重大责任事故犯罪，建议移交司法机关追究刑事责任。

（三）对有关公职人员的处理建议

1.刘勇，原区应急管理局副局长，负责安全生产综合监督管理等工作。未能严格按照要求履行相关职责，对田庄台镇生产经营单位落实安全生产工作督促指导不到位。建议给予批评教育。

2.孙涛，田庄台镇人民政府安管办主任，日常检查工作不细致，未能发现姜海彬超范围经营行为，建议给予全区通报批评，同时，区安委会办公室对其进行工作约谈。

3.宋绍明，原田庄台镇人民政府副镇长，对安管办主任孙涛工作中存在不严不实等问题未及时纠正，负有分管领导责任，建议给予全区通报批评。

（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.金义，男，湛轩公司负责安全管理工作的副总经理，因未履行安全生产管理人员职责，对从业人员安全教育培训不到位，

对本起事故负有安全管理责任，依据《安全生产法》（2014版）第九十三条[9]规定，责成涓轩公司撤销其安全生产管理职务。

2.佟群，女，涓轩公司法定代表人，未履行企业主要负责人安全生产管理职责，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生，对本起事故负有主要领导责任，建议区应急管理局依据《安全生产法》（2014版）第九十一条[10]、第九十二条第（一）项[11]之规定，给予其2018年度收入30%罚款的处罚。

3.涓轩公司，安全生产主体责任未落实，安全教育培训和安全会议弄虚作假，对事故车辆管理缺失，对本起事故负有主要责任，建议区应急管理局依据《安全生产法》（2014版）第一百零九条第（一）项[12]规定，给予行政处罚。

4.安天友，男，天源公司安全生产管理人员，未履行安全生产管理人员职责，对本起事故负安全管理责任，依据《安全生产法》（2014版）第九十三条[13]规定，责成天源公司撤销其安全

[9]《安全生产法》（2014版）第九十三条：生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[10]《安全生产法》（2014版）第九十一条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

[11]《安全生产法》（2014版）第九十二条第一款第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入30%的罚款。

[12]《安全生产法》（2014版）第一百零九条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

[13]《安全生产法》（2014版）第九十三条：生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产管理职务。

5.魏民，男，天源公司法定代表人，未认真履行企业主要负责人安全生产管理职责，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生，对本起事故负有主要领导责任，建议区应急管理局依据《安全生产法》（2014版）第九十一条[14]、第九十二条第（一）项[15]之规定，给予其2018年度收入30%罚款的处罚。

6.天源公司，安全生产主体责任未落实，对事故车辆管理缺失，事故车辆管理信息弄虚作假，对本起事故负有主要责任，建议区应急管理局依据《安全生产法》（2014版）第一百零九条第一款第（一）项[16]规定，给予行政处罚。

六、事故主要教训

天源公司和涓轩公司违反法律规定与第三人签订挂靠协议，相关管理人员未能有效落实安全管理职责，对生产经营中存在安全隐患排查不到位。车辆实际控制人杨在民违反法律规定与天源公司和涓轩公司签订挂靠协议，安全生产管理缺位，未能及时发现安全问题并及时督促整改。车辆驾驶员郭道生以及维修人员姜海彬安全意识淡薄，在生产作业中未能有效规避风险。地方政府

[14]《安全生产法》（2014版）第九十一条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

[15]《安全生产法》（2014版）第九十二条第一款第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入30%的罚款。

[16]《安全生产法》（2014版）第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

日常安全生产监管不力，未能有效督促企业落实安全生产主体责任。上述企业及个人安全生产意识不强，疏于管理防范，致使事故发生，造成人身伤亡与财产损失，教训极为深刻。

七、事故整改和防范措施

（一）牢固树立安全发展理念，坚守安全红线

各级党委和政府部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，进一步提高政治站位，始终将“人民至上，生命至上”作为我们的核心原则，强化底线思维和红线意识，将安全发展理念贯穿于经济社会的各个领域。要深刻吸取事故教训，将防控和化解重大安全风险放在更加重要的位置。以强力推动企业落实安全生产主体责任为目标，压实各级政府及其监管部门的监管职责，实现监管责任全覆盖。加强监督检查，严格行政执法，推动落实安全防范措施，为安全生产监管执法提供有力保障。不断提升安全生产依法治理的能力和水平，有效遏制生产安全事故的发生，为经济社会稳定发展做出贡献。

（二）压实属地党委政府责任，强化组织领导

各地党委和政府的主要负责人必须始终将安全生产置于重要地位，将其纳入本地区的经济社会发展全局中，同步推进。需要及时研究和解决安全生产中的重大问题，针对本地区的重点行业特点，配备具有专业知识和丰富经验的领导，并加强专业监管力量。同时，要严格落实《关于进一步强化落实安全生产监管责任的意见》（辽委办发〔2018〕108 号）的要求，将其作为履行

安全生产职责的重要内容，积极推动相关工作的开展。此外，要将相关监管部门的责任落实情况纳入党委和政府的督查督办重要内容，认真开展督促检查。田庄台镇人民政府要全面履行属地监管责任，督促各企业包括个体工商业户进一步落实主体责任。需要针对这起事故暴露出的问题，加强安全教育培训，加强对域内企业的安全检查和隐患排查，以防止类似事故的发生。

（三）压实企业主体责任，持续提升安全水平

湛轩公司和天源公司应深挖事故原因，充分理解并处理好经济效益与安全生产的关系。为此，两家公司应严格遵守《安全生产法》和《辽宁省安全生产条例》等法律法规，全面承担起安全生产的主体责任，通过强化安全管理体系，组织开展教育培训活动、安全会议和安全检查等方式，提升安全管理水平。为防止类似事故再次发生，两家公司应针对事故中暴露出的问题，按照安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，对安全评价、重大危险源管理、员工安全培训、风险承诺公告、应急预案编制与演练等关键环节进行深入排查和整治。针对存在的问题，应采取有针对性的措施，完善相关规章制度，并坚决执行，以持续提升企业的本质安全水平。